

국가평생교육진흥원 전국학부모지원센터

교육활동 침해행위 예방교육



01 / 교육활동 보호의 이해

교육활동 보호의 필요성 THE NEED FOR PROTECTION



교육활동 침해로 인해
교원의 교육활동이 위축되지 않도록
교육활동을 보장해주세요.



교원이 전문성을 살려
교실 혁신을 주도할 수 있도록
교원을 존중해주세요.



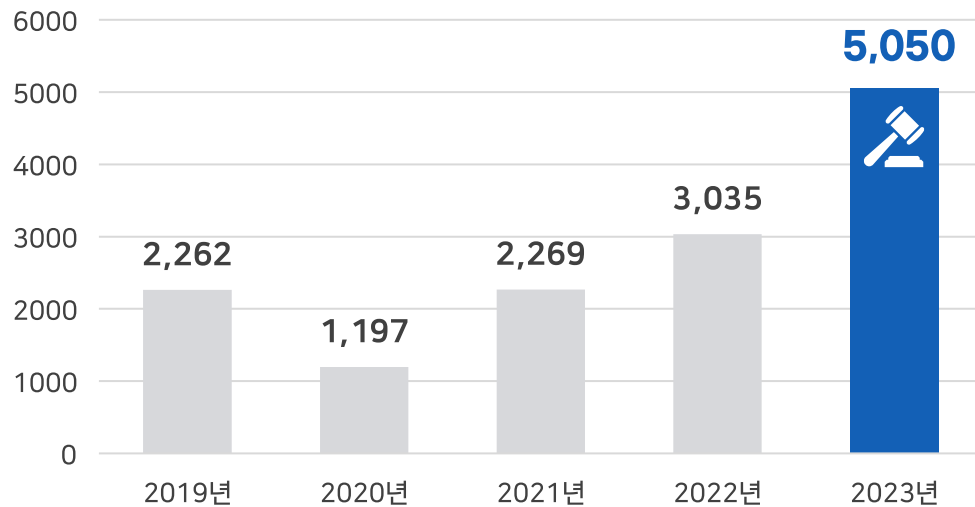
교원의 교육활동을 보장하는 것은
모든 학생의 학습권을 지키는 것이며,
**결국 ‘우리 아이’를 위한
길입니다.**



01 / 교육활동 보호의 이해

교육활동 침해 현황 INFRINGEMENT STATUS

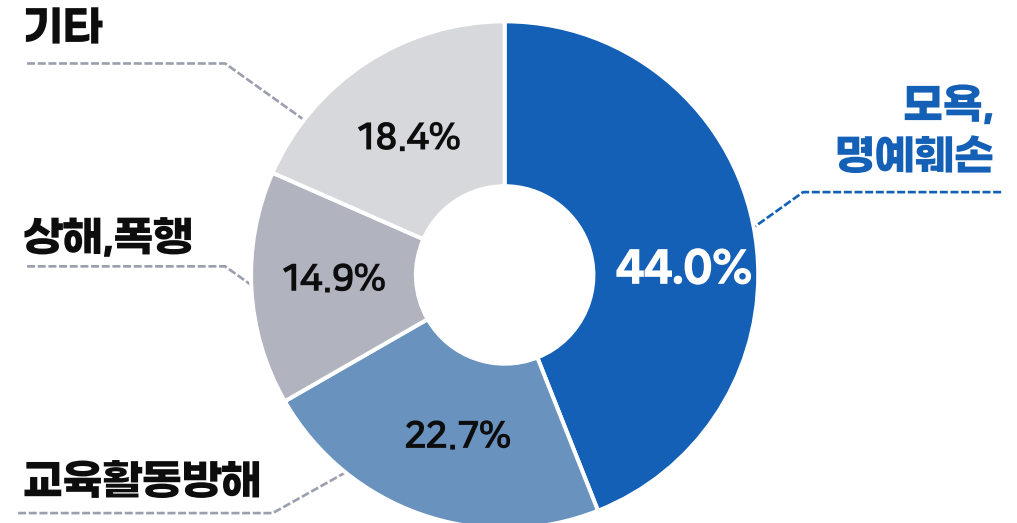
학교 현장에서의 교육활동 침해행위 심의건수 지속 증가



교권보호위원회

단위:건

교육활동 침해 유형



모욕과 명예훼손(44.0%) > 교육활동방해(22.7%) > 상해와 폭행(14.9%)



01 / 교육활동 보호의 이해

교육활동 침해행위에 관한 법령 개정 AMENDMENT OF THE STATUTE

☑ 교원의 학생생활지도에 관한 고시 제정 (2023.9.1.)

☑ 교원지위법, 초·중등교육법, 교육기본법, 유아교육법 개정 (2023.9.27.)



01 교원 대상의 무분별한 아동학대 신고로부터 보호

- 정당한 생활지도는 아동복지법에 따른 아동학대 금지행위로 보지 않음
- 교원 대상 아동학대 신고 시 교육감 의견 제출 및 조사·수사기관 참고 의무화
- 정당한 사유 없이 아동학대 범죄로 신고된 교원에 대한 직위해제 제한

02 특이 민원으로부터 교원의 교육활동 보호

- 대표적인 특이 민원을 교육활동 침해 유형으로 신설(무고, 공무방해, 목적이 정당하지 아니한 민원을 반복적으로 제기 등)
- 보호자 등에 대한 제재 조치 신설(서면사과 및 재발방지 서약, 특별교육 또는 심리치료)

03 보호자의 권리와 책임 간의 균형을 위한 의무 부여



04 피해 교원의 확실한 보호 및 가해학생 조치 강화

- 학교장의 교육활동 침해행위 축소·은폐 금지(위반 시 징계)
- 교육활동 침해학생과 교원 즉시 분리

05 정부의 책무성 및 행정지원체제 강화

- 학교교권보호위원회의 교육지원청 이관

06 유아생활지도 권한 명시



☑ 아동학대처벌특례법 개정(2023.12.26.): 교원의 정당한 교육활동과 학생생활지도는 아동학대로 보지 않음



02 / 교육활동 침해행위의 유형과 사례

교육활동 침해 행위 유형 「교원지위법」제19조 및 「교육활동 침해행위 및 조치 기준에 관한 고시」2조



공무방해(업무방해)

국·공립학교(사립학교)
교원의 공무(업무)를 폭행 또는
협박, 위계로 방해하는 경우



무고

교원으로 하여금 형사처분 또는
징계처분을 받게 할 목적으로
허위의 사실을 신고하는 행위



상해와 폭행

타인의 신체에 육체적·정신적
고통을 주거나 이로 인해 정상적인
신체 기능에 장애를 일으키는 행위



협박

공포심을 일으킬 수 있을 정도로
상대방에게 해를 끼칠 의사를
명시적으로 전달하는 행위



명예훼손 또는 모욕

공연히 특정 사람의 사회적 가치나 평가가
침해될 수 있는 내용의 사실 또는 허위의
사실을 유포하여 그 사람의 명예를 손상
시키거나 경멸적 감정을 표현하는 행위



손괴

타인의 재물, 문서 및 기록을
망가뜨리거나 감추는 등의 방법으로
사용하지 못하도록 하는 행위



성폭력범죄

강간, 강제추행, 공연음란, 음화제조·
배포, 통신매체를 이용한 음란행위,
카메라 등을 이용한 촬영,
허위영상물 등의 배포 등



불법정보 유통

전기통신설비와 컴퓨터, 전화,
인터넷 등을 통하여 불법정보를
유통하여 교육활동을 침해하는 행위

☑ 그 밖에 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위 : 교육활동 중인 교원에 대한 형법상 강요, 스토킹 행위, 불법 녹음, 악의적인 교직원의 개인정보의 유출 등



02 / 교육활동 침해행위의 유형과 사례

교육활동 침해 행위 유형

「교원지위법」제19조 및 「교육활동 침해행위 및 조치 기준에 관한 고시」2조



01

목적이 정당하지
아니한 민원을
반복적으로
제기하는 행위



02

교원의 법적
의무가 아닌 일을
지속적으로
강요하는 행위



03

교육활동 중인 교원에게
성적 언동 등으로
성적 굴욕감
또는 혐오감을
느끼게 하는 행위



04

교원의 정당한
교육활동에 대해
반복적으로
부당하게 간섭하는
행위



05

교원의 정당한
생활지도에 불응하여
의도적으로
교육활동을
방해하는 행위



06

교육활동 중인
교원의 영상·
화상·음성 등을
촬영·녹화·녹음·
합성하여 무단으로
배포하는 행위



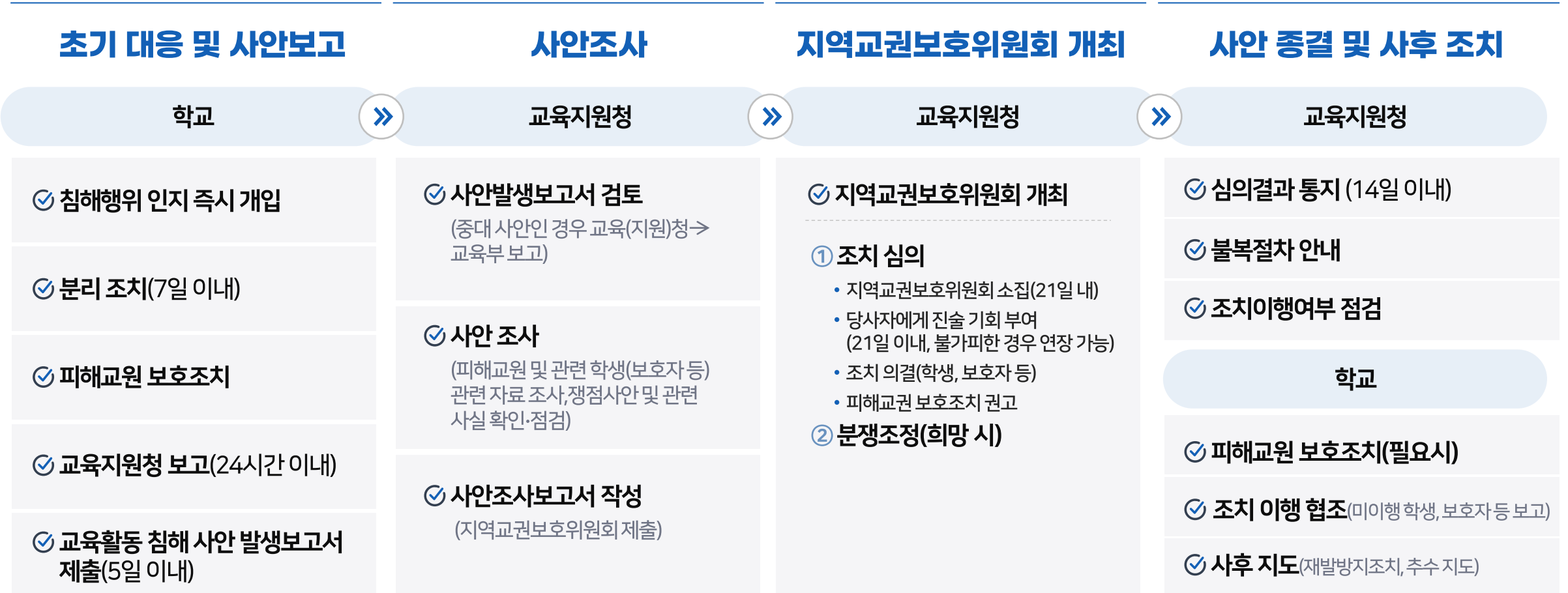
07

그 밖에 학교장이
「교육공무원법」
제43조 제1항에
위반한다고
판단하는 행위



03 / 교육활동 침해 사안 처리

교육활동 침해 사안 처리 흐름 THE FLOW OF CASE HANDLING





04 / 교육활동 침해에 대한 조치

교육활동 침해 대상별 처분 내용 DETAILS OF DISPOSITION

교육활동 침해 학생

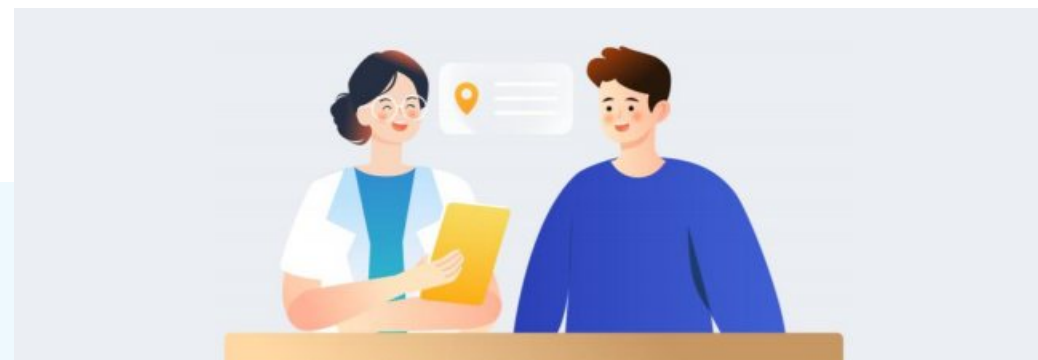


교원지위법

- 01 학교에서의 봉사
- 02 사회봉사
- 03 특별교육 이수 또는 심리치료
- 04 출석정지
- 05 학급교체
- 06 전학
- 07 퇴학(의무교육 대상 제외)

※ '특별교육 이수 또는 심리치료' 조치 결정 시, 보호자에게도 특별교육 부과

교육활동 침해 보호자 등



교원지위법

- 01 서면사과 및 재발방지 서약
- 02 특별교육 이수 또는 심리치료

※ 교육감은 정당한 사유없이 특별교육 또는 심리치료에 참여하지 않은 보호자대상
과태료 부과 가능

1년 간 (1회 위반) 100만원, (2회 위반) 150만원, (3회 위반) 300만원



05 / 교원과의 상호 존중과 배려 및 소통 방법

학부모 의견 제시 및 정보 제공 요청 SUGGESTIONS AND REQUESTS FOR INFORMATION



학부모는
자녀나 아동의 교육과 관련하여
학교에 의견을 제시할 수 있으며,
학교는 이를 존중해야 합니다.

「교육기본법」제13조제2항



학교생활규정을
제정하거나 개정할 때에는
의견을 제시할 수 있습니다.

「초·중등교육법 시행령」제9조제4항



학부모는
자녀의 학교생활기록 등
학생 정보를 제공받을
권리가 있습니다.

「교육기본법」제23조의3제2항



05 / 교원과의 상호 존중과 배려 및 소통 방법

학부모 상담 요청 「교원의 학생생활지도에 관한 고시」 제10조



학생의 문제 해결을 위해 원인 분석이나
대안 모색이 필요할 경우,
상담을 요청할 수 있습니다



**상담은 수업시간 외에
진행하는 것을 원칙으로 합니다.**
다만, 진로전담교사나 전문상담교사가 진행하는 상담,
그리고 학교장과 보호자 간의 상담은 예외로 합니다.



상담의 일시와 방법 등은
**학교장이 정하는 기준에 따라
사전에 협의해야 합니다.**

다만, 아래 사항에 해당하는 경우에는
**답변을 거부하고 상담을
종료할 수 있습니다.**

- ① 사전에 목적, 일시, 방법 등이 합의되지 않은 상담
- ② 직무범위를 넘어선 상담
- ③ 근무시간 외의 상담



06 / 교육활동 침해행위 예방교육 자료 (학부모편)

교육활동 침해 예방교육 동영상
유·초등학생 학부모편



<https://youtu.be/VysgbpglOKg>

교육활동 침해 예방교육 동영상
중·고등학생 학부모편



<https://youtu.be/2UiZbdYiGmQ>



07 / 가정에서의 교육활동 침해행위 예방교육

가정에서의 교육활동 침해행위 예방 지도 PREVENTIVE GUIDANCE AT HOME



교육활동이 원활하게 보호되기
위해서는 학생, 교사, 학부모 모두가
서로를 존중하고 신뢰하는
관계를 지속적으로 형성해야 합니다.



학교는 교사의 따뜻한 사랑과 세심한 보살핌,
그리고 학부모의 존중과 지지를 바탕으로
학생들이 건강하게 성장하는
공간입니다.



사랑하는 자녀에게 교육활동을
침해하는 행위의 종류와 학교에서
반드시 지켜야 하는 약속에 대해
올바르게 안내해 주세요.



Q

퇴근 후 학부모가 교사의 개인 휴대폰으로 연락하여 자녀의 학업 상담을 하던 중, 교사에게 폭언을 하거나 반복적으로 부당한 요구를 하는 경우, 이를 '교육활동 중'인 교사에 대한 행위로 볼 수 있을까요?



A

네, 이는 '교육활동 중'으로 볼 수 있습니다.

퇴근 후라도 학부모가 학생의 학업 또는 생활지도와 관련하여 상담을 했다면 '교육활동 중'에 해당합니다. 따라서 그 과정에서 반복적인 부당한 요구 등으로 교육활동이 침해된 경우, 지역교권보호위원회 개최가 가능합니다.



Q

SNS에서 교사를 모욕하거나 명예를 훼손하는 행위도 '교육활동 중'인 교사에 대한 행위로 볼 수 있을까요?



A

네, 이는 '교육활동 중'으로 볼 수 있습니다.

정보통신망을 이용한 모욕이나 명예훼손 등 교육활동 침해 행위는 행위 당시 피해자가 직접 대면하지 않거나 이를 인식하지 못한 상태에서도 성립할 수 있습니다. 또한, 한 번 작성된 글이나 게시물은 교육활동이 이루어지는 동안에도 지속적으로 피해를 유발하는 특성이 있습니다. 따라서 SNS를 통한 교육활동 침해 행위의 규정 취지와 그 특수성을 고려할 때, SNS에서의 모욕이나 명예훼손 행위는 '교육활동 중'인 교사에 대한 행위로 해석될 수 있습니다.



Q

교육활동 침해 신고가 접수된 모든 사안을 반드시 지역교육지원청에서 심의해야 하나요?



A

오인 신고이거나 피해 교원이 지역교권보호위원회 개최를 원하지 않는 경우 등에 한해, 교육활동 침해 사안에 대한 조사·심의 절차 없이 종결 처리할 수 있습니다.

다만, 사안을 종결할 때는 피해 교원의 의사를 최우선으로 고려해야 하며, 피해 교원과 침해 행위와 관련된 학생(보호자) 등 양측의 의사를 반드시 확인해야 합니다.



09 / 교육활동 침해행위의 유형과 사례

01 공무방해 또는 업무 방해

국·공립학교 교원을 폭행·협박하거나 속임수로 공무를 방해하면 공무집행방해죄가 성립하고, 사립학교 교원의 업무를 허위사실 유포나 속임수, 또는 강압적인 방법으로 방해하면 업무방해죄가 성립합니다.

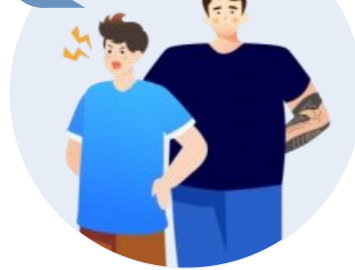
출처: 개정 2025 교육활동보호 매뉴얼(교육부)

예시



학생의 아버지가 자신의 자녀를 괴롭힌 학생들을 혼내 주겠다며 수업 중 교실로 들어와 관련 학생들을 교실 밖으로 불러내 무릎을 꿇게 하고, 이를 **제지하는 교사를 협박하여 수업을 방해한 경우**

예시



보호자가 체격이 크고 몸에 문신이 있는 사람들과 함께 사립학교 교무실에 들어와 **교사들에게 위압적인 태도를 보여 겁을 주고, 수업 중인 교사를 불러오라고 요구한 경우**



09 / 교육활동 침해행위의 유형과 사례

예시



교사의 생활지도 방식에 불만을 가진 학부모가,
자녀가 신체적 학대를 당한 적이 없다는 사실이
교내 CCTV로 확인되었음에도 불구하고,
수사기관에 허위 사실로 고소한 경우

예시



학부모가 '교사가 금품을 요구한다'는
거짓된 내용을 만들어 국민신문고에
허위 민원을 제기한 경우

02 무고

무고죄는 다른 사람이 형사처분이나 징계를 받도록 할 목적으로 허위 사실을 고소, 고발, 진정하거나, 그 밖의 방법으로 수사기관이나 지방자치단체, 또는 그 소속 공무원에게 신고할 때 성립하는 범죄입니다.

출처: 개정 2025 교육활동보호 매뉴얼(교육부)



09 / 교육활동 침해행위의 유형과 사례



03 상해와 폭행

상해란, 타인의 신체적 건강을 해치거나 생리적 기능에 장애를 일으키는 것을 의미하며, 그 방법은 유형·무형 또는 직접·간접적인 행위에 관계없이 인정됩니다.

폭행이란, 타인의 신체에 대해 위법한 물리력을 가하는 것을 의미하며, 반드시 신체 접촉이 있어야만 성립하는 것은 아닙니다. 따라서 피해자 가까이에서 때릴 듯이 손발을 휘두르거나 물건을 던지는 행위도 실제로 접촉하지 않았더라도 폭행에 해당할 수 있습니다.



손으로 교원의 뺨을 때려
고막이 찢어진 경우

상해



책상이나 의자를 밀쳐 교원에게
타박상이나 골절상을 입힌 경우

상해



지속적인 폭언과 고성으로 인해
교원이 수면 장애나 우울증 등
정신적 질환을 겪게 된 경우

상해



교원의 신체를 직접
때리거나 잡아당긴 경우

폭행



교원의 멍살을 잡거나
뺨을 때린 경우

폭행



교원과 직접 접촉하지 않더라도
팔이나 다리를 휘둘러 때리려 한
경우

폭행



09 / 교육활동 침해행위의 유형과 사례

04 협박

협박이란, 상대방이 두려움을 느낄 정도의 해로운 일을 예고하는 것을 말합니다. 이때, 예고된 해악은 실제로 발생할 가능성이 있다고 여겨질 만큼 구체적이어야 합니다. 협박은 말뿐만 아니라 위협적인 행동을 통해서도 성립할 수 있습니다.

출처: 개정 2025 교육활동보호 매뉴얼(교육부)



교원에게 '집 주소를 알고 있으니
밤길에 따라가서 죽이겠다'고
소리치는 경우



교원의 가족 등 제3자에게
해를 가하겠다는 내용을 문자로
보내는 경우



학부모가 자신의 요구를 들어주지 않으면
교문 앞에서 자해하겠다고
소란을 피우는 경우



09 / 교육활동 침해행위의 유형과 사례



05 명예훼손 또는 모욕

명예훼손죄란,

공개적으로 사실 또는 허위의 사실을 적시하여 타인의 사회적 가치나 평가를 손상시키는 행위를 말합니다.

모욕죄란,

공개적으로 추상적인 평가나 경멸의 감정을 표현하여 타인의 사회적 평가를 떨어뜨리는 행위를 말합니다.

학생이 다른 학생이나
학부모에게 '담임교사가
특정 학생의 몸을 만졌다'는
허위 사실을 퍼뜨린 경우



명예훼손

담임교사에게 불만을 품은
학부모가 교사의 명예를
훼손할 목적으로 담임교사의
가정사를 퍼뜨린 경우



명예훼손

교사의 외모나 신체적 특징을
비하하거나, 비하하는 별명을
만들어 부르는 경우



모욕

특정 교사에 대해 '멍청하다',
"함량 미달이다' 등의 비하
발언을 여러 사람이 있는
곳에서 유포한 경우



모욕



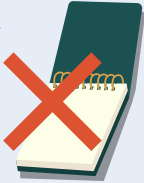
09 / 교육활동 침해행위의 유형과 사례

예시



교원의 지도에 반항하며
책상, 창문, TV 등 학교
기물을 파손하는 경우

예시



교원의 출석부나 교무수첩을
찢어 사용하지 못하게 하는 경우

예시



교원이 작성한 컴퓨터 파일을
일부러 삭제하여 사용할 수 없도록
하는 경우

06 손괴

타인의 재물, 문서 또는 전자기록 등 특수매체기록에
물리력을 가하거나 숨기는 등의 방법으로 사용 가치나
기능을 손상시키는 것을 의미합니다.

출처: 개정 2025 교육활동보호 매뉴얼(교육부)





09 / 교육활동 침해행위의 유형과 사례

07 성폭력범죄

「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에서는 성폭력 범죄 행위로 강간, 강제추행, 공연음란, 음란물 제작·배포, 통신매체를 이용한 음란 행위, 카메라 등을 이용한 불법 촬영, 허위 영상물 반포 등을 규정하고 있습니다.



폭행이나 협박으로
교원의 의사에 반하여
신체를 만지는 경우

명예훼손



계단을 올라가는 교원의
치마 속을 휴대전화
카메라로 촬영한 경우

카메라 등을 이용한 촬영



학생이 수업 중
교실에서 자위행위를
한 경우

공연음란



학생이 교원의 사진에
타인의 나체를 합성한 후
이를 SNS 등에 게시한 경우

허위 영상물 등 반포



학생이 수업 중 휴대폰을
이용해 음란한 동영상, 사진,
또는 음란한 내용을 담은 글을
교원의 휴대전화로 보낸 경우

통신매체를 이용한 음란행위



09 / 교육활동 침해행위의 유형과 사례

08 불법정보 유통



불법 정보 유통 행위란, 전기통신설비와 컴퓨터 및 인터넷 등 정보통신 기술을 이용하여 교육 활동을 방해하는 행위를 말합니다.



교원을 비방할 목적으로 인터넷 게시판에 '교원이 학생들을 차별하고 인격을 모독하는 발언을 자주 한다'는 허위 사실을 작성하는 경우



원격수업 중 음란한 소리를 틀어 교원과 수업에 참여한 학생들이 듣도록 하는 경우



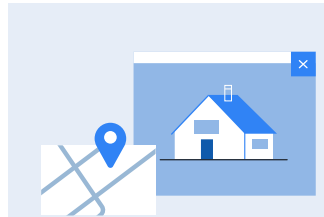
교원에게 공포심이나 불안감을 주는 내용의 전화나 문자메시지를 반복적으로 보내는 경우

09 스토킹범죄 및 불법녹음



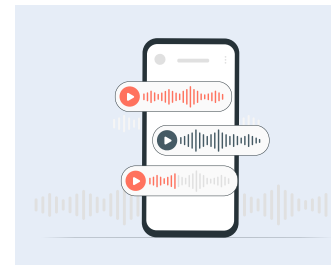
스토킹범죄란, 지속적 또는 반복적으로 스토킹 행위를 하는 것을 말합니다.

불법 녹음이란, 대화에 참여하고 있지 않은 제3자가 녹음을 하는 것을 말합니다.



학생이 담임교사의 거주지를 알아낸 후, 교사가 불안감을 느끼도록 따라다니는 경우

스토킹범죄



학부모가 학생의 가방에 몰래 녹음기를 넣어 교사의 교육활동과 학생들과의 대화를 녹음 하는 경우

불법녹음



09 / 교육활동 침해행위의 유형과 사례

10 목적이 정당하지 아니한 민원을 반복적으로 제기하는 행위

학교 운영에 대한 단순한 정보 요청이나 교육과정, 수업, 평가 등에 대한 학부모의 정당한 참여를 넘어, 교사를 괴롭히거나 특혜를 요구하는 등 부당한 목적을 가지고 교사나 학교에 반복적으로 민원을 제기하는 행위를 의미합니다.

출처: 개정 2025 교육활동보호 매뉴얼(교육부)

예시



학부모가 담임교사에 대한 불만으로 국민신문고 등을 통해 해당 교사의 수업 내용, 교원단체 가입 여부, 출장 및 의무 연수 이수 내역 등을 반복적으로 요구하는
민원을 제기하는 경우

예시

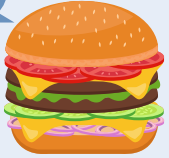


학부모가 자녀에 대한 교사의 모든 지도·훈육을
금지해 달라는 민원을 반복적으로 제기하는 경우



09 / 교육활동 침해행위의 유형과 사례

예시



학부모가 자녀의 취향에 맞는 급식 메뉴를 별도로 제공해 달라고 지속적으로 요구하며, **이를 들어주지 않으면 항의하는 경우**

예시



학부모가 매일 학교에서 있었던 자녀의 모든 일을 **교사가 확인하여 보고하도록 요구하는 경우**

예시



학교에서 발생한 사고에 대해 교사에게 법적 배상 책임이 없음에도 불구하고, 교원 개인에게 **지속적으로 손해배상을 요구하는 경우**

11 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하는 행위

교사의 직무 범위나 교육과정에 포함되지 않은 법적 의무가 없는 일을 지속적으로 강요하는 행위를 의미합니다.

출처: 개정 2025 교육활동보호 매뉴얼(교육부)





09 / 교육활동 침해행위의 유형과 사례

12 교육활동 중인 교원에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위

‘**성적 언동**’이란 남녀 간의 육체적 관계나 남성·여성의 신체적 특징과 관련된 신체적, 언어적, 시각적 행위를 말합니다. 이는 사회적 상식과 관행을 기준으로 보았을 때, 일반적인 사람이라면 성적 굴욕감이나 혐오감을 느낄 수 있는 행위를 의미합니다.



교원의 동의 없이
신체를 접촉하여
성적 굴욕감이나
혐오감을 유발하는 경우



음란한 농담을 하거나,
신체적 특징을 성적으로 평가·비유하거나,
신체 접촉을 강요하는 등 성적 수치심을
유발하는 말을 하는 경우



성적 수치심을 일으킬 수 있는
그림이나 문자를
형상화하여 보여주는 경우



09 / 교육활동 침해행위의 유형과 사례

13 교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위

‘교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위’란, 적법한 자격과 전문성을 갖춘 교사의 교육적 판단과 활동에 대해 지속적으로 부당하게 개입하는 행위를 의미합니다. 이는 교사의 교육적 재량권과 전문적 판단을 침해하거나 교육활동의 정상적인 운영을 방해하는 모든 형태의 부당한 간섭을 포함합니다.

예시



학부모가 ‘지각 처리하지 말라’거나 ‘학교생활기록부를 이렇게 작성해 달라’는 등의 요구를 하며 **교사의 정당한 교육활동에 반복적으로 간섭하는 경우**

출처: 개정 2025 교육활동보호 매뉴얼(교육부)



09 / 교육활동 침해행위의 유형과 사례

14 교원의 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 행위

학생이 교사의 지도에 따르지 않거나 교육활동을 방해하는 행위는 기본적으로 교육과 지도의 대상이며, 이에 대한 조치는 초·중등교육법령과 학칙에 따라 이루어집니다. 그러나 단순한 생활지도 불응을 넘어 의도적으로 교육활동을 방해하는 경우, 이는 교육에 심각한 지장을 초래할 수 있으며, 교사의 개별적인 지도만으로 해결하기 어려워 교육활동 침해 행위로 간주될 수 있습니다.

출처: 개정 2025 교육활동보호 매뉴얼(교육부)

예시



**교사의 중단 지시에도 불구하고,
수업을 방해할 의도로** 교실을 돌아다니거나
바닥에 눕는 행위를 지속하는 경우

예시



수업 중 옆자리 학생과 떠들거나 휴대전화를
사용해 교사의 지도를 받았음에도 불구하고,
이를 무시한 채 교사의 말과 행동을 따라 하며
의도적으로 수업을 방해하는 경우

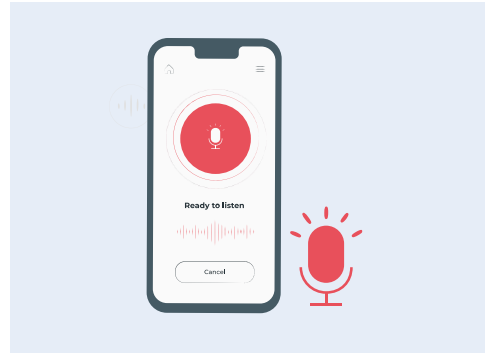


09 / 교육활동 침해행위의 유형과 사례

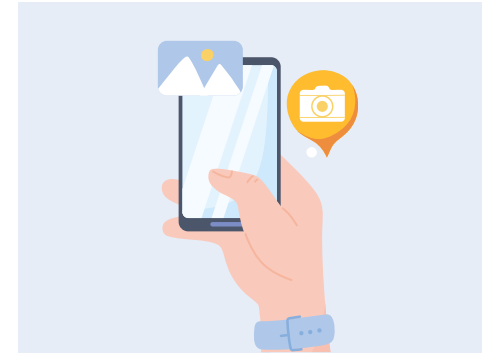
15 교육활동 중인 교원의
영상·화상·음성 등을
촬영·녹화·녹음·합성
하여 무단으로
배포하는 행위

교육활동 중인 교원의 영상, 사진, 음성을
촬영·녹화·녹음하거나 합성하여 **무단으로**
배포하는 경우를 의미합니다.

출처: 개정 2025 교육활동보호 매뉴얼(교육부)



원격수업 중 교사의
특정 발언만을 녹음하여
단체 채팅방에 올린 경우



수업 중인 교사의
모습을 몰래 촬영한 뒤
다른 사진과 합성하여 SNS
게시판에 게시한 경우



교육활동 중 촬영한 교사의
영상 촬영물을 게임의
개인 프로필 사진으로
사용한 경우



09 / 교육활동 침해행위의 유형과 사례

16 그 밖에 학교장이 「교육공무원법」 제43조 제1항에 위반한다고 판단하는 행위

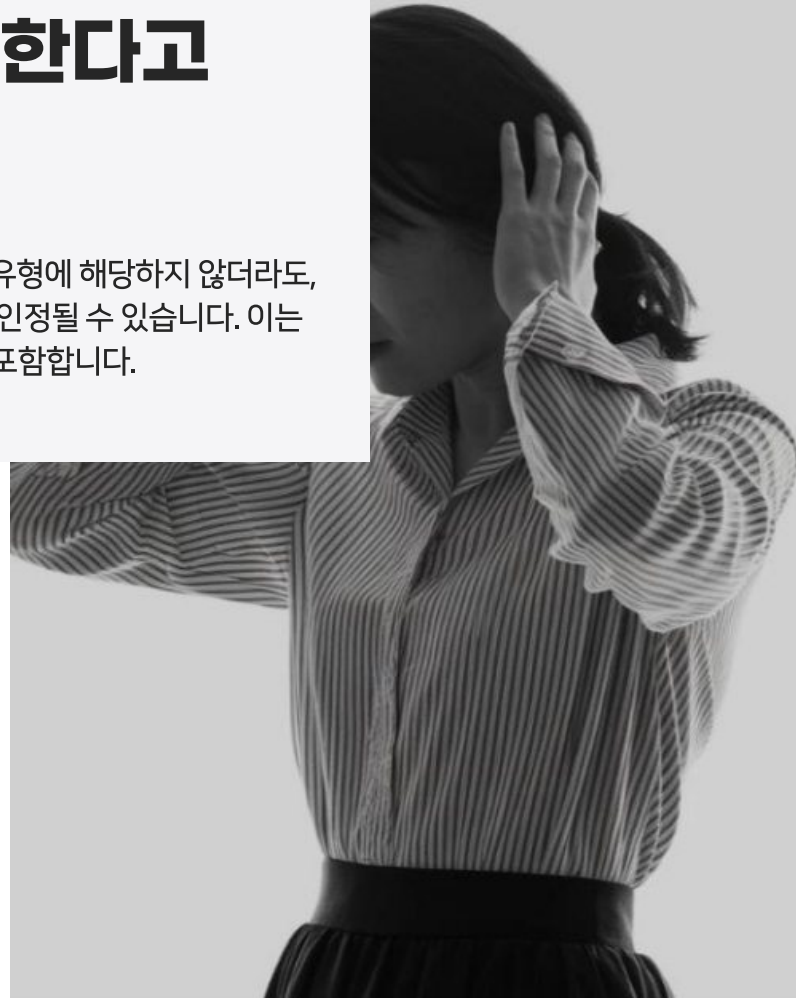
「교원지위법」 및 「교육활동 침해 행위 및 조치 기준에 관한 고시」에 명시된 교육활동 침해행위 유형에 해당하지 않더라도, 학교장이 「교육공무원법」 제43조 제1항을 위반하는 행위라고 판단하면 교육활동 침해행위로 인정될 수 있습니다. 이는 교권을 존중하지 않거나 교원의 정당한 권한을 침해하는 모든 부당한 방해, 간섭, 제한 행위를 포함합니다.

예시



교원에게 심한 욕설이나 폭언을 했지만, 1:1 전화
통화나 문자메시지를 통해 이루어진 경우라
공개적인 모욕으로 보기 어려워
모욕죄가 성립하기 어려운 경우

출처: 개정 2025 교육활동보호 매뉴얼(교육부)





Q

지역교권보호위원회 회의에 참석할 수 있는
‘보호자’는 누구인가요?



A

**‘보호자’란 학생의 친권자, 후견인 또는 학생을 실질적으로
보호·양육하는 사람**을 의미하며, 학생과 함께 거주하는
조부모도 포함됩니다.

Q

친권자, 후견인 또는 학생을 실질적으로 보호하는 사람이 아닌
**지인이나 친인척도 지역교권보호위원회
참석할 수 있나요?**



A

**원칙적으로 위원회에 참석할 수 있는 보호자는 친권자, 후견인
또는 학생을 실질적으로 보호·양육하는 사람으로 제한됩니다.**

따라서 친권자나 후견인이 아니거나 학생을 직접 보호하지 않는 지인이나
친인척은 행정절차상 학생의 대리인 자격이 없으므로 회의에 참석할 수
없습니다. 다만, 심의에 필요하다고 인정되는 등 특별한 사유가 있고,
위원회의 허가를 받은 경우에는 예외적으로 참석이 가능합니다.



Q

지역교권보호위원회의 심의 과정에서
교육활동 침해 행위가 인정되더라도,
학생에게 조치를 내리지 않을 수도 있나요?



A

학생에게 감경 사유가 있는 등 사안이
경미하며, **선도·교육적 관점에서 별도의
조치가 필요 없다고 판단되는 경우,**
위원회는 '조치 없음'으로 결정할 수 있습니다.



Q

피해 교원, 침해 학생 또는 그 보호자가
지역교권보호위원회 회의록 공개를 요청
하면, **공개 여부는 어떻게 결정해야 하나요?**



A

「**교원지위법**」 제30조제3항에 따라 **지역교권
보호위원회의 회의는 비공개로 진행됩니다.**

다만, 피해 교원, 침해 학생 또는 그 보호자가 회의록
열람·복사 등을 요청할 경우, 침해 학생과 그 가족, 피해
교원과 그 가족의 성명, 주민등록번호, 주소 등
개인정보를 제외한 내용에 한해 공개할 수 있습니다.



Q

지역교권보호위원회에서 분쟁 조정을
통해 사안을 해결하려는 경우에도,
**교원의 치료 및 요양에 사용된 보호 조치
비용을 청구할 수 있나요?**



A

치료비 등 보호 조치에 필요한 비용은
원칙적으로 보호자가 부담해야 하므로,
비용 부담에 관한 내용을 **분쟁 조정 합의서에
포함해야 합니다.**

： 국가평생교육진흥원 전국학부모지원센터

THANK YOU

교육활동 침해행위 예방교육